

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3619/2558

นายอาษา ดำรงศิริ

นางสมหมาย แจ่มนาม

นายประเสริฐ สุขใส โดยนางสาวสมจิตร
สุขใส

ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง, มาตรา 296 จัตวา (1)

ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับจำเลยทั้งสี่ ผู้ร้องบรรยายคำร้องกล่าวอ้างแสดงอำนาจพิเศษและเบิกความในชั้นได้ส่วนว่า ผู้ร้องครอบครองปรปักษ์ที่ดินตามที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว นับแต่ ป. ละทิ้งการครอบครองไป แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ขัดแย้งกับที่ผู้ร้องกล่าวอ้างในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 339/2551 ของศาลชั้นต้นเดียวกัน ซึ่งผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเดียวกันนี้เฉพาะเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ โดยการครอบครองปรปักษ์อ้างเหตุ ป. ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง ยิ่งไปกว่านั้นในคดีแพ่งดังกล่าว โจทก์คดีนี้ก็ไต่ยื่นคำคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 1151/2552 วินิจฉัยว่า ผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะเป็นบริวารของ ป. และผู้ร้องมิได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตาม ป.พ.พ. มาตรา 1381 ผู้ร้องจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ พิพากษายกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ดังนี้ คำพิพากษานี้ในคดีดังกล่าวย่อมผูกพันคู่ความคือผู้ร้องและโจทก์ในฐานะผู้คัดค้าน นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษา จนถึงวันที่คำพิพากษานั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145

วรรคหนึ่ง ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องยกขึ้นอ้างเพื่อสนับสนุนว่าผู้ร้องมีอำนาจพิเศษจึงรับฟังไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 7963 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี (บางปลาสร้อย) จังหวัดชลบุรี ของโจทก์ และให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินและส่งมอบคืนให้แก่โจทก์ พนักงานบังคับคดีปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551

วันที่ 22 เมษายน 2551 ผู้ร้องยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษอ้างว่า ผู้ร้องมิใช่บริวารของจำเลยทั้งสี่ และผู้ร้องได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินบางส่วนเนื้อที่ 3 ไร่ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ 3 ไร่ ดังกล่าว โดยการครอบครองปรปักษ์ โจทก์ยื่นคำคัดค้านศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนคำร้องของผู้ร้องแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ร้องมิใช่ผู้มีอำนาจพิเศษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 จัตวา (3) ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เดิมพันเอกหญิงสมพร เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 7963 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี (บางปลาสร้อย) จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 143 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยหลายแปลง คงเหลือเนื้อที่ 31 ไร่ 7 ตารางวา โดยขณะนั้นพันเอกหญิงสมพรให้นายประสิทธิ์ บิดาของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 อาศัยอยู่ในที่ดินตามสัญญาอาศัยลงวันที่ 1 มกราคม 2523 ครั้นวันที่ 12 ตุลาคม 2527 พันเอกหญิงสมพรจดทะเบียนยกที่ดินให้แก่โจทก์ ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม 2537 โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสี่ ซึ่งก่อนหน้านั้นนายประสิทธิ์ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อปี 2530 จำเลยที่ 1 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การต่อสู้คดีคดีถึงที่สุดโดยศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543 แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และที่ 4 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ เป็นเหตุให้การบังคับคดีต้องล่าช้า ครั้นคดียุติโดยศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 และที่ 4 ซึ่งศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 แต่ในชั้นบังคับคดีก็ยังมีปัญหาว่า การให้หรือถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินตามฟ้อง เป็นการบังคับคดีเกินไปจากคำพิพากษาหรือไม่ จนกระทั่งศาลฎีกาต้องมีคำสั่งคำร้องว่าไม่เป็นการบังคับคดีเกินไปกว่าคำพิพากษา โดยศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งคำร้องศาลฎีกาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 และจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องอนุญาตตามคำขอ โดยศาลชั้นต้นอ่าน

คำสั่งศาลฎีกาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 โจทก์จึงร้องขอให้บังคับคดีและ
เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเมื่อวันที่ 9 เมษายน
2551 ข้างต้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า ผู้ร้องมีอำนาจพิเศษตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 จัตวา (3) หรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องเป็นพื
นองร่วมบิดามารดาเดียวกันกับจำเลยทั้งสี่ ผู้ร้องบรรยายคำร้องกล่าวอ้างแสดง
อำนาจพิเศษและเบิกความในชั้นไต่สวนว่า ผู้ร้องครอบครองปรปักษ์ที่ดินตามที่โจทก์
ฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 มาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้ว นับแต่นายประสิทธิ์ละทิ้งการครอบ
ครองไป แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ขัดแย้งกับที่ผู้ร้องกล่าวอ้างในคดีแพ่งหมายเลขดำที่
339/2551 ของศาลชั้นต้นเดียวกัน ซึ่งผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 ขอ
ให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเดียวกันนี้เฉพาะเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ โดย
การครอบครองปรปักษ์อ้างเหตุนายประสิทธิ์ยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง ยิ่งไปกว่า
นั้นในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 339/2551 ดังกล่าวโจทก์คดีนี้ก็ไต่ยื่นคำคัดค้าน ศาลชั้น
ต้นมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 1151/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2552 วินิจฉัยว่า ผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะเป็นบริวารของนายประสิทธิ์
และผู้ร้องมิได้เปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1381 ผู้ร้องจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ พิพากษายกคำร้อง
ของผู้ร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ตามสำเนาคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 2 คดีหมายเลขแดงที่ 2121/2554 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 แนน
ท้ายคำแก้ฎีกา ดังนี้ คำพิพากษาคดีดังกล่าวยอมผูกพันคู่ความคือผู้ร้องและโจทก์
ในฐานะผู้คัดค้าน นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษา จนถึงวันที่คำพิพากษานั้นได้ถูก
เปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 145 วรรคหนึ่ง ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องยกขึ้นอ้างเพื่อสนับสนุนว่าผู้ร้อง
มีอำนาจพิเศษจึงรับฟังไม่ได้ และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องยกขึ้นกล่าว

อ้างในฎีกา เพราะไม่เป็นผลให้คำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป และพฤติการณ์แห่งคดีบ่งชี้ว่าผู้ร้องยื่นคำร้องโดยเจตนาประวิงการบังคับคดี ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยต้องกันมา ให้ยกคำร้องของผู้ร้องชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมชาย จุลนิติ-สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แหล่งที่มา ศูนย์วิชาการงานคดี ศาลฎีกา